



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1129639 - SP (2026/0393636-8)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE : DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DIEGO MONTEIRO MIRANDA DOS SANTOS - SP439644
IALIS DA SILVA DOS SANTOS - SP432224
PAULO CEZAR DE SOUZA CHAVES - SP386446
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de **JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS** contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática do delito tipificado no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Neste *writ*, o impetrante sustenta que: **a)** não possível manter a custódia cautelar porque o paciente não foi intimado previamente da medida protetiva de urgência, logo não estava obrigado a cumpri-la (e-STJ, fls. 5-6); **b)** não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; **c)** a decisão que reviu a necessidade da custódia cautelar adotou fundamentação *per relationem* mecânica (e-STJ, fls. 7-8); **d)** é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; **e)** o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e tem trabalho lícito; **f)** se o paciente vier a ser condenado, sua provável pena revela a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Pleiteia a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Esta Corte – HC 725.534/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson

Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do *habeas corpus*, de ofício.

Inicialmente, convém transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, *verbis*:

"O fato está demonstrado, inclusive, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelas fotografias de fl. 22/27. O depoimento da vítima é severo indícios de autoria. Há notícia de violência doméstica anterior. O fato, concretamente considerado, é especialmente grave. O preso teria perseguido a vítima, empunhando uma faca grande. Portanto, há severa indicação de que a violência vem se intensificando. A manutenção da prisão é necessária para garantia de medida protetiva, com o fim salvaguardar a incolumidade da vítima. Portanto, o preso representa risco à ordem pública que somente pode ser acautelada por meio de prisão preventiva. No atual estado de coisas, a prisão é proporcional, visto o grave risco existente a direito fundamental de mulher vítima de violência doméstica. As demais medidas cautelares são insuficientes. **Por conseguinte, malgrado o respeito devido às razões da n. Defensoria Pública, em que pese a ausência de prévia intimação do preso das medidas protetivas de urgência, acolho o pedido do Ministério Público e, com base nos artigos 310, II e § 5º, II, e 313, III, CPP, converto em preventiva a prisão.** Expeça-se mandado de prisão." (e-STJ, fl. 18, grifou-se)

Sobre a controvérsia dos autos, o Tribunal de origem assim se pronunciou:

"Ao menos por ora, justifica-se a manutenção da custódia cautelar. Conforme a narrativa ministerial, João Paulo teria realizado conduta demasiadamente grave contra a vítima, qual seja, a ameaçado por meio de arma branca (faca). Soma-se a isso o fato de o paciente ter sido denunciado por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em outra ação penal, na qual ele foi agraciado com a liberdade provisória em audiência de custódia. Ademais, **a ofendida possui em seu favor medidas protetivas de urgência deferidas em outro feito, das quais o denunciado não havia sido intimado até então (cf. certidão de antecedentes criminais de fls. 30/32 dos autos).** Tais circunstâncias confirmam a periculosidade do agente, ensejando, assim, a segregação cautelar para garantir a execução dos mecanismos protetivos e para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da mulher.

Estão presentes, portanto, todos os requisitos dos artigos 310, §5º, incisos I, II, III e IV, 312, caput, e §3º, inciso IV, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Por essas razões, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Ressalte-se, ainda, que o paciente está respondendo a processo pelo crime de ameaça, e não pelo descumprimento de decisão judicial pela qual foram concedidas medidas protetivas. Assim, a ausência de intimação pretérita não modifica em nada os fatos ora analisados." (e-STJ, fls. 34, grifou-se)

Na hipótese, conforme relatado, o paciente foi acusado da suposta prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica, cuja pena máxima é inferior a 4 (quatro) anos, circunstância incompatível com o disposto no art. 313, I, do CPP, portanto.

Ademais, apesar do decreto preventivo afirmar que o paciente responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, verifica-se que não há falar em reincidência, não estando preenchido, assim, o disposto no inciso II do referido dispositivo legal.

Contudo, o inciso III, do mesmo art. 313, legisla no sentido de que, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, tem-se entendido que a prisão preventiva, admitida para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, sendo inadmissível, como regra, sua decretação imediata, em crime cuja pena máxima não contabilize mais de 4 (quatro) anos.

Sobre o tema:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. RECORRENTE PRIMÁRIO, SEM HISTÓRICO DE AGRESSÕES ANTERIORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perflhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal.

Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

3. Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

4. A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.

5. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do

Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular."

(RHC n. 103.346/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP."

(RHC n. 112.110/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.)

"PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos.

2. A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

3. In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal. Ademais, a pena máxima abstratamente fixada para o delito é inferior a quatro anos e não há notícia de condenação anterior por crime doloso.

4. Ordem concedida de ofício, confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, aplicando-se, cumulativamente a medida cautelar prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras medidas que o juízo de primeiro grau entenda pertinentes, de maneira fundamentada." (HC n. 332.306/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

No caso em análise, o Tribunal de origem consignou a existência de medida protetiva em desfavor do paciente, sem que, contudo, houvesse sua intimação a respeito. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva não encontra respaldo no inciso III do art. 313 do CPP, pois a ciência inequívoca da restrição constitui pressuposto lógico e indispensável para a configuração de qualquer violação cautelar. Assim, revela-se inviável a imposição da segregação quando o suposto infrator desconhece o comando judicial.

Diante dessas circunstâncias, reputo ilegal a manutenção da prisão provisória do paciente, sendo recomenda a aplicação de medidas protetivas de urgência e cautelares alternativas à prisão, visando assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo a ordem, de ofício**, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação de medidas protetivas de urgência e de cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo da possibilidade de nova imposição da custódia provisória, em caso de descumprimento.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo de Primeira Instância.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator